



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

“LONGONI, DAIANA GISELLE c/ CAVIGLIA, LUIS DANIEL Y OTRO s /DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”

Expediente n° 7039/2022

Juzgado n° 16

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de noviembre del 2024, hallándose reunidas las Señoras Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados **“LONGONI, DAIANA GISELLE c/ CAVIGLIA, LUIS DANIEL Y OTRO s /DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”**, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo a estudio, la señora jueza Dra. Lorena Fernanda Maggio dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora ([27 de diciembre de 2023](#)) y por la parte demandada, junto con la citada en garantía ([22 de diciembre de 2023](#)) contra la sentencia de primera instancia ([22 de diciembre de 2023](#)). Oportunamente los fundaron ([11 de junio de 2024](#) y [29 de mayo de 2024](#), respectivamente) y no recibieron réplica. Finalmente, se llamó a autos para sentencia ([5 de agosto de 2024](#)).

II- La sentencia

El juez de grado hizo lugar a la demanda y condenó al señor Luis Daniel Caviglia, de manera extensiva a “La Nueva Cooperativa De Seguros Limitada” -esta última en los estrictos límites que importó su citación-, a abonarle a la señora Daiana Giselle Longoni la suma de \$1.075.000, con más intereses y costas ([22 de diciembre de 2023](#)).

Dispuso que los accesorios se devenguen desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

III- Los agravios

La legitimada activa objeta la justipreciación de la incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico y daño moral (conf. expresión de agravios del [11 de junio de 2024](#)). Pretende su elevación.

Además, cuestiona la tasa fijada para el cómputo de los intereses.

Por su parte, el accionado y su aseguradora embaten por elevadas la sumas establecidas por la minusvalía psicofísica, tratamiento psicoterapéutico y daño moral (conf. expresión de agravios del [29 de mayo de 2024](#)).

IV- Aclaraciones preliminares



Antes de entrar en el examen de los agravios, creo oportuno recordar que, luego de estudiar todas y cada una de las argumentaciones de las partes y las pruebas producidas, en mi voto destacaré sólo aquellas que sean conducentes, apropiadas y posean relevancia para resolver el caso (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 274:113; 280:3201; 144:611, entre otros; art. 386, última parte, CPCCN).

Asimismo, es menester aclarar que la presente acción se analizará de conformidad con la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), por ser la ley aplicable al momento de suceder el evento por el cual se reclama -10 de noviembre de 2021- (art. 7, CCCN).

V- Incapacidad sobreviniente y tratamiento psicológico

1. El juez de la instancia anterior fijó por este perjuicio la cantidad de \$900.000, la que también abarca los costos para afrontar la psicoterapia.

La accionante la cuestiona por exigua. Cita antecedentes de otras salas del fuero de casos análogos al presente en los cuales que se reconocieron sumas que superan lo otorgado por el primer sentenciante. También alega que el monto en cuestión es sumamente bajo si se tienen en cuenta sus condiciones personales, tales como su edad al momento del siniestro -33 años-, el porcentaje de incapacidad total detectado por la perito designada de oficio -40%- y que se desempeñaba como empleada administrativa en una inmobiliaria y hacía trabajos independientes como productora teatral. Además, estima la cuantía de este perjuicio en base a las fórmulas matemáticas denominadas Vuotto y Méndez, que arrojan un resultado que también supera lo reconocido en la sentencia en crisis. Por todos los argumentos expuestos, pretende se eleve esta partida.

Por su parte, el accionado y su aseguradora la cuestionan por considerarla excesiva. Postulan que no se cuentan en la causa con suficientes elementos probatorios que evidencien la relación causal de algunas de las secuelas detectadas por la perito con el hecho dañoso. También, se quejan de que el primer sentenciante no tuvo en cuenta las objeciones que formularon a la experticia y reproducen parte de su contenido en su presentación de agravios. Puntualizan que la idónea no detalló los antecedentes del hecho de interés médico legal y que basó sus conclusiones en base a los propios dichos de la reclamante. Recalcan que no existen en autos constancias médicas que evidencien que la señora Longoni presentó a raíz del siniestro una cervicalgia y lumbalgia post-traumáticas. Plantean que, en todo caso, dichas lesiones se deben a aspectos degenerativos. En lo que respecta a la minusvalía psicológica, refieren que el profesional no aclaró si el cuadro actual de la accionante se vincula directamente con su personalidad de base o si se relaciona exclusivamente con la colisión. Por último, remarcan que la experta no aclaró si la terapia sugerida solucionará parcial o totalmente el supuesto daño psicológico. Además, embaten por elevado el costo de sesión que se estimó el en dictamen y refieren que en la





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA K

actualidad los honorarios por sesión de un terapeuta ascienden a la cantidad de \$2.000. En conclusión, solicitan se disminuya la suma estipulada por los ítems de referencia.

2. En el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción de la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente.

Es decir, probada la merma de esa aptitud para acceder a un empleo como consecuencia del hecho, queda acreditada la existencia del daño, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor (esta Sala, con diferente integración, causas n° 33.977/2013, sent. del 20-III-2019; 86.684 /2013, sent. del 4-IV-2019, entre otros).

Se resalta que, en la medida en que la afectación, física o psicológica, impacte de forma permanente en la capacidad de la persona, involucra la esfera patrimonial y corresponde sea indemnizada dentro de la incapacidad sobreviniente. Ello con independencia, de corresponder, de los costos de oportunos tratamientos para intentar evitar el agravamiento de las secuelas, aunque no revertirlas. En cambio, las dolencias de carácter temporal deben ser apreciadas dentro de la esfera extrapatrimonial.

3. En lo que respecta a la prueba producida, vinculada con la presente partida, cabe destacar que a raíz del siniestro se labraron las actuaciones criminales, bajo el sumario n° 562017/2021, que tramitó ante la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 5, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas copias digitales fueron reservadas en el expediente electrónico (conf. documento digital reservado el 15 de marzo de 2022). La misma fue ofrecida como prueba por todas las partes.

En dicha causa, obra el acta circunstanciada de procedimiento, que confeccionó el personal policial que intervino inmediatamente de ocurrido el siniestro. De la misma se desprende que la señora Longoni recibió asistencia médica por parte del S.A.M.E. y que se le diagnosticó traumatismo de tobillo izquierdo (fs. 4, causa penal cit.).

Además, la damnificada, al día siguiente del siniestro, compareció a la comisaría correspondiente y brindó el relato de lo acontecido ante el Subcomisario Luis Alejandro Lopez. El agente aludido, asentó en el acta respectiva que la señora Longoni *“...resultó lesionada, siendo visible a la instrucción inflamación de tobillo izquierdo, raspones en tobillo derecha y las palmas de las manos con enrojecimiento”* (fs. 13, causa penal cit.).

En cuanto a la prueba producida en el marco de estos obrados civiles, corresponde destacar la historia clínica que acompañó el “Hospital Italiano”, correspondiente a la señora Longoni. Del cotejo de la misma, se aprecia que la accionante compareció a dicho nosocomio al día siguiente de ocurrido el siniestro, ~~11 de noviembre de 2021 y se detalló lo siguiente:~~ *“Consulta por dolor en tobillo*



izquierdo. Refiere que el día de ayer por la tarde iba en monopatín eléctrico y la chocó un taxi. Apenas la tocó, pero salió despedida según refiere, golpe con hemicuerpo derecho e hizo una inversión del tobillo izquierdo y terminó cayendo sentada. Niega pérdida de conocimiento. Ayer no consultó a ningún lugar. Fue atendida por el same en la calle pero no la derivaron a ningún hospital. No hubo víctimas en el accidente. Al examen físico dolor y edema en tobillo izquierdo, dolor en peroné distal y en L P A A. Excoriación en rodilla derecha y hematoma en muslo derecho. Resto sin particularidades Solcito radiografías sloa hielo, analgesia, bota walker, pierna en alto, pautas de alarma control.” (conf. documento digital reservado el 9 de mayo de 2022).

A su turno, la perito médica designada de oficio, luego de cotejar las constancias de la causa, examinar al reclamante y analizar los estudios médicos complementarios, determinó que: **“...la actora presenta rectificación de la columna cervical con limitación funcional y dolorosa a los movimientos de flexión, extensión y rotación. En la columna lumbosacra se observa rectificación lumbar con limitación funcional y dolorosa a los movimientos de flexión, extensión y rotación. En rodilla derecha presenta limitación funcional y dolorosa a los movimientos de flexión y extensión. En tobillo izquierdo presenta dolor a la palpación superficial y profunda con limitación funcional y dolorosa a los movimientos de flexión y extensión.”** (lo resaltado pertenece al original; conf. presentaciones del [11 de septiembre de 2023](#) y [28 de septiembre de 2023](#), esp. la primera).

Seguidamente, concluyó que: **“...si bien la determinación de la relación causal del hecho que nos ocupa (cuya veracidad y responsabilidad está siendo investigada por V.S.), es materia de resorte exclusivo y excluyente del juzgador, de acuerdo al examen clínico, secuencia de acontecimientos relatados y secuela descripta (inexistencia de concausas conocidas), este Perito entiende que por el nexo cronológico y topográfico que sí existe una relación de causalidad adecuada para producir, agravar y/o desencadenar entre las secuelas descriptas (tabuladas) y el hecho que se reclama. La actora presenta las secuelas físicas postraumáticas producto del accidente de tránsito de autos que le genera una incapacidad física parcial y permanente del 30% de la T.V.”** (conf. presentaciones del [11 de septiembre de 2023](#) y [28 de septiembre de 2023](#), esp. la primera).

Conforme se reseñó, las emplazadas cuestionaron este aspecto del dictamen, por cuanto adujeron que las lesiones físicas que presentaba la reclamante son de origen degenerativo (conf. presentación del [14 de septiembre de 2023](#)). Frente a ello, la idónea replicó que: **“Los estudios complementarios solicitados pericialmente que está anexados al dictamen, confirmaron las secuelas postraumáticas consignadas en el informe pericial que sólo serían atribuibles al accidente que motivó estos autos. No me consta prueba documental de otras etiologías. No me consta prueba documental del proceso degenerativo herniario al que hace mención el Letrado.”** (conf. presentaciones del [11 de septiembre de 2023](#) y [28 de septiembre de 2023](#), esp. la segunda).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA K

Es dable destacar que el dictamen debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso. Éstas indican que, para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir motivos valederos, son inhábiles para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 477 del CPCCN; esta Sala, con diferente integración, causas 20586/2016, sent. del 21-II-2019; 33977/2013, sent. del 30-III-2019, entre muchas otras).

En base a lo expuesto, en virtud de la ponderación que merece la experticia, corresponde desestimar lo invocado por la compañía de seguros y el emplazado sobre que la cervicalgia y la lumbalgia que presenta la accionante se deben a factores degenerativos ajenos al accidente. Ello pues, conforme se reseñó, la profesional aseguró que los estudios complementarios evidencian que las disminuciones que presenta la reclamante son de índole postraumático y que un suceso como el descrito es pasible de provocarlas, por ende no puede afirmarse que sean producto sólo de una condición física de la damnificada (arts. 386, 477, CPCCN).

De la compulsa de la historia clínica que acompañó el “Hospital Italiano”, se advierte que la señora Longoni, antes del siniestro, se atendió en dicho nosocomio el 6 de agosto de 2020, a fin de consultar por una lumbalgia y el 18 de mayo de 2020 por haber presentado una contractura cervical (conf. documento digital reservado el 9 de mayo de 2022). En consecuencia, dicha circunstancia me lleva a inferir que la cervicalgia y la lumbalgia que detectó la profesional, son preexistentes al accidente. Sin perjuicio de ello, en atención a las consideraciones expuestas por la experta y la magnitud del choque, considero que el mismo pudo agravar el cuadro de la damnificada (arts. 386, 477, CPCCN). Por ende, estimo que las secuelas incapacitantes en cuestión guardan un nexo concausal entre el siniestro y los antecedentes previos de la señora Longoni -ajenos al accidente-, aspecto que corresponde ponderar al momento de cuantificar la partida bajo análisis (arts. 1726 CCCN; 386 y 477, CPCCN).

4. En lo atinente a la esfera psicológica, la perito designada de oficio encomendó al accionante realizar un estudio psicodiagnóstico, el que confeccionó la licenciada en psicología, señora Patricia E. Rodriguez Rossi (conf. digitalización del [28 de agosto de 2023](#)).

La experta coincidió con esa profesional en cuanto a que la accionante presenta a raíz de las secuelas físicas postraumáticas un cuadro psicopatológico denominado Síndrome Depresivo Reactivo, de grado II, que le significa una incapacidad psicológica permanente del 10% (conf. presentaciones del [11 de septiembre de 2023](#) y [28 de septiembre de 2023](#), esp. la primera).

En cuanto al tratamiento, la perito médica también concordó con la profesional en la materia en que es aconsejable que la señora Longoni realice un tratamiento psicoterapéutico, a fin de mejorar sus capacidades psíquicas residuales, a razón de una sesión por semana, durante un periodo de un año. No



obstante, difirió en cuanto al costo de sesión estimado por la psicóloga y, en base a sus propias apreciaciones, indicó que el valor aproximado de cada encuentro asciende a la cantidad de \$4.000. Por ende, en base a la frecuencia y los valores estimados por la perito médica designada de oficio, se arriba a un costo total de \$208.000 por la terapia (arts. 477, 386, CPCCN).

En tanto la perito aclaró que la disminución psicológica es producto de las lesiones físicas postraumáticas que presentó la señora Longoni, estimo que el cuadro preexistente de la damnificada antes reseñado, también incidió concausalmente, junto con el siniestro, en la evolución de la secuela psíquica incapacitante detectada por la experta, lo que se valorará a la hora de cuantificar los ítems referidos (arts. 386, 477, CPCCN).

5. Superado ese punto, se resalta que la indemnización por incapacidad, conforme lo ha expresado reiteradamente la jurisprudencia, no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que la parte damnificada padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta las circunstancias particulares como su edad, condiciones socioeconómicas, actividad laboral anterior e incidencia real de las lesiones en su actividad actual, entre otros aspectos (Gherzi, Carlos en “La cuantificación del valor vida económica e incapacidad...”).

Por ello, el porcentaje determinado pericialmente toma un valor meramente indicativo y no matemáticamente determinante del monto a reconocer (mi voto en esta Sala en “Sosa, Carlos Ramón c/ Rossini, Rubén Ariel sobre daños y perjuicios”, n° 25.307/2018, sent. del 14-VII-2022; CNCiv., Sala D, en “Spoto, Javier c/ Transportes Metropolitanos s/ Daños y perjuicios”, sent. del 2-VII-2009).

6. En síntesis, teniendo en cuenta las disminuciones descriptas en la experticia, las circunstancias particulares de la señora Longoni, como es el haber tenido 33 años al momento del evento, sus condiciones personales como desempeñarse bajo relación de dependencia como empleada administrativa (conf. se desprende de los recibos de sueldo obrantes a fs. 14/24, del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos), su estado físico previo y que sometió su reclamo a lo que en más o en menos surgiera de la prueba a producirse (conf. presentación del [9 de marzo de 2022](#), esp. pto. II), propicio al Acuerdo elevar la suma establecida en la instancia de grado por este concepto a la cantidad de \$7.208.000, de la que la suma de \$7.000.000 (pesos siete millones) se corresponde a la incapacidad sobreviviente y \$208.000 (pesos doscientos ocho mil) al tratamiento psicológico (arts. 7, 1738 a 1740, 1746, CCCN; 165, 386, 477, CPCCN).

VI- Daño moral

El juez de grado determinó por este detrimento la cantidad de \$175.000.

El reclamante pretende su elevación mientras que los emplazados la cuestionan por considerarla elevada.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA K

Como en el caso concurren ilicitud y lesiones generadoras de incapacidad, no hay dudas de la procedencia de esta partida, pues se tiene por configurada por la ocurrencia del hecho dañoso (arts. 1738 y 1741, CCCN; 163, inc. 5, 386, CPCCN).

En lo concerniente a la fijación del daño moral, es sabido que la Corte Federal ha expresado -ya desde el contexto indemnizatorio del anterior Código Civil y en diversos pronunciamientos- que debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (Fallos: 321:1117; 323:3614; 325:1156 y 334:376, entre otros).

Además, el máximo tribunal aseveró que *“...el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido”* (Fallos: 334:376).

Por consiguiente, en vista a cómo ha incidido el siniestro en la vida de la reclamante, su edad al momento del evento, la alteración en su ánimo que le provocaron los padecimientos reseñados y que al formular su demanda sujetó su reclamo a lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse, propicio al Acuerdo elevar la presente partida a la cantidad de \$2.400.000 (pesos dos millones cuatrocientos mil; arts. 7, 1737 a 1741, CCCN; 165, 386, CPCCN).

VII- Intereses

El primer sentenciante dispuso que los accesorios se devenguen desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La reclamante embate lo decidido. Asevera que la tasa activa no compensa acabadamente su crédito en virtud del contexto inflacionario que atraviesa el país. A su vez, postula que las compañías de seguros, especulan con la duración del juicio, extendiéndolo en desmedro del damnificado. En base a lo expuesto, estima que una tasa adecuada sería la de aplicar dos veces la tasa activa desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago o, en su defecto, la actualización mediante el índice denominado CER más un interés puro anual equivalente al 6%, según la jurisprudencia del fuero del Trabajo.

En cuanto a la tasa, se precisa que la doctrina del acuerdo plenario de los autos “Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/daños y perjuicios” (del 20 de abril de 2009), dejó sin efecto la fijada en los plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios” (del 2 de agosto de 1993) y en “Alaniz, Ramona Evelia y otro



2004). Aquélla estableció como tasa de interés moratoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia.

Al respecto, cabe señalar que las afectaciones, en el caso de hechos ilícitos, se originan en el siniestro, por lo que la mora nace en ese momento -sin perjuicio de que la indemnización, todavía, no sea líquida-. El juez, al dictar sentencia, traduce esa deuda de valor originaria en una suma de dinero, pero ello no altera la circunstancia de que el daño se generó en el evento y, por ende, que es desde entonces que se debe la reparación. Tal mecanismo no implica una actualización, repotenciación o indexación de deuda -lo que no es posible actualmente, en acatamiento del derecho vigente-, si no, como se dijo, una cuantificación en dinero de una obligación de valor (cfr. esta Sala, con diferente integración, en autos “Brandan, Lidia Rosa c/Transporte Larrazabal C.I.S.A. s/daños y perjuicios”, n° 20.586/2016, sent. del 21-II-2019; “Carbonel, Rubén c/Toth, Matías Edmundo y otro s/daños y perjuicios”, n° 6353/2016, sent. del 1-II-2022; entre muchos otros).

Asimismo, se resalta que el plenario precitado tampoco distingue la solución según cuál sea la fecha de fijación de la cuenta indemnizatoria ni la naturaleza de la obligación, por lo que se impone su aplicación general.

Por otra parte, para que opere la excepción del plenario referido -es decir, la alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido-, debe coexistir un enriquecimiento de una parte, empobrecimiento de la otra y relación causal entre ambos. En adición, no debe mediar una justa causa que lo avale. La excepción debe ser alegada y probada por la parte a quien afecta; es que la facultad morigeradora de oficio sólo es válida cuando los intereses son producto de la autonomía de la voluntad de las partes y no en el supuesto previsto por el anterior artículo 622 Código Civil -vigente a la fecha del dictado del plenario referido-. Ello en virtud del principio dispositivo, la naturaleza patrimonial de la acción y las reglas de la carga probatoria (art. 377, CPCCN).

En cuanto a la fijación de intereses a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015), corresponde indicar que la solución es idéntica. Esto porque, en primer lugar, el artículo 768, inciso “c,” establece que, en defecto de las previsiones anteriores (acuerdo de partes o disposiciones de leyes especiales), la tasa de los intereses moratorios se determina según las reglamentaciones del Banco Central. Se resalta que tal entidad admite la tasa activa prevista en la doctrina plenaria “Samudio”.

En vista a lo aquí expuesto, no es de aplicación la doble tasa solicitada por la requirente, como así tampoco el índice requerido por aquélla de manera subsidiaria (C.E.R.). En suma, corresponde desestimar el presente embate y confirmar este punto de la sentencia en crisis.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA K

VIII- Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mi colega de Sala, propongo al Acuerdo: 1) Elevar la suma reconocida a favor de la señora Daiana Giselle Longoni en concepto de incapacidad sobreviniente a la cantidad de \$7.208.000, de la que la suma de \$7.000.000 corresponde a la minusvalía psicofísica y \$208.000 a la terapia e incrementar la cantidad fijada por daño moral al monto de \$2.400.000; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que fuera motivo de recurso y agravio; 3) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada y la compañía de seguros en su carácter de esencialmente vencidas (art. 68, CPCCN); 4) En razón de lo decidido, queda sin efecto la regulación de honorarios (art. 279 CPCCN), por lo que los recursos interpuestos al respecto se tornan abstractos; 5) Se difiere la regulación de honorarios para una vez que exista en autos liquidación definitiva.

La señora jueza Dra. Silvia Patricia Bermejo, por las consideraciones y razones aducidas por la señora jueza Dra. Maggio, vota en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2024.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcrito precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Elevar la suma reconocida a favor de la señora Daiana Giselle Longoni en concepto de incapacidad sobreviniente a la cantidad de \$7.208.000, de la que la suma de \$7.000.000 corresponde a la minusvalía psicofísica y \$208.000 a la terapia e incrementar la cantidad fijada por daño moral al monto de \$2.400.000; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que fuera motivo de recurso y agravio; 3) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada y la compañía de seguros en su carácter de esencialmente vencidas (art. 68, CPCCN); 4) En razón de lo decidido, queda sin efecto la regulación de honorarios (art. 279 CPCCN), por lo que los recursos interpuestos al respecto se tornan abstractos; 5) Se difiere la regulación de honorarios para una vez que exista en autos liquidación definitiva.

Regístrese de conformidad con lo establecido con los artículos 1 de la ley 26.856, 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas de la CSJN 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado. Se deja constancia de que la Vocalía n° 32 se encuentra vacante. LORENA FERNANDA MAGGIO - SILVIA PATRICIA BERMEJO.

